

Wer arbeitet, darf bleiben; Neben Verschärfungen im Asylrecht wurden in den vergangenen Jahren auch Hürden für Migranten abgeschafft. Das dient der Integration

Wer arbeitet, darf bleiben; Neben Verschärfungen im Asylrecht wurden in den vergangenen Jahren auch Hürden für Migranten abgeschafft. Das dient der Integration und könnte zu mehr Zuwanderung führen

Die Welt

Donnerstag 29. Juni 2017

Copyright 2017 Axel Springer AG Alle Rechte vorbehalten



Section: POLITIK; Politik; S. 4; Ausg. 149

Length: 1668 words

Byline: Marcel Leubecher

Body

Die scheidende große Koalition hat eine Zuwanderung ermöglicht, wie sie das Land bisher noch nicht gesehen hat. Denn neben der steigenden Migration aus der EU und dem Familiennachzug hat vor allem die weitgehend ungesteuerte Zuwanderung über das Asylsystem die Gesellschaft geprägt. Rund 1,5 Millionen Menschen aus den Krisen- und Armutsregionen der Welt reisten in den vergangenen vier Jahren als Schutzsuchende ein, darunter etwa zur Hälfte Flüchtlinge oder aus anderen Gründen Schutzberechtigte.

Vor allem um eine größere Zahl abgelehnter Asylbewerber wieder in ihre Herkunftsländer abzuschieben, hat die Bundesregierung viele Gesetze verschärft. Es wurden aber bei Weitem nicht nur Verschärfungen und Abschreckungsmaßnahmen beschlossen, sondern auch zahlreiche Erleichterungen für Migranten - vor allem zur besseren Integration. Aber diese schaffen durchaus Anreize, nach Deutschland zu kommen. Um welche Erleichterungen geht es dabei?

1. Bleiberecht für ausreisepflichtige Ausländer

In Deutschland leben etwa 160.000 Ausländer mit einer Duldung, das sind meist abgelehnte Asylbewerber oder andere ausreisepflichtige Ausländer, bei denen ein "Abschiebungshindernis" vorliegt. Häufigster Grund ist das Fehlen von Reisedokumenten, etwa weil die Identität des Geduldeten nicht geklärt ist. Weil viele von ihnen über Jahre mit dem unsicheren Duldungsstatus im Land leben, hat der Bund im August 2015 mit dem Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung weitere Möglichkeiten geschaffen, diesen Zuwanderern ein Bleiberecht zu geben.

Dadurch bekommen kinderlose Geduldete nach acht Jahren und Familien mit Kindern sechs Jahre nach der Einreise eine Aufenthaltserlaubnis, wenn sie keine Straftaten begangen haben, über grundlegende Sprachkenntnisse (Niveau A2) verfügen und ihr "Lebensunterhalt überwiegend durch Erwerbstätigkeit gesichert ist bzw. dies in Zukunft zu erwarten ist". Auch können jetzt unter 21-Jährige, die seit mindestens vier Jahren geduldet

Wer arbeitet, darf bleiben; Neben Verschärfungen im Asylrecht wurden in den vergangenen Jahren auch Hürden für Migranten abgeschafft. Das dient der Integration

sind oder einen Schulabschluss erreicht haben und seit ihrem 14. Geburtstag im Land sind, eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. Voraussetzung ist, dass sie nicht straffällig wurden und eine gute Integrationsperspektive bescheinigt bekommen. In diesem Fall können auch die Eltern und Geschwister das Aufenthaltsrecht beantragen - wenn sie ihre Abschiebung nicht durch Täuschung verhindert haben und die Familie ihren Lebensunterhalt selbst sichert.

Bei dieser stichtagsunabhängigen Bleiberechtsregelung geht es um einen Rechtsanspruch für alle Betroffenen. Unabhängig davon bestand auch schon zuvor eine Regelung für Geduldete in Paragraph 25 des Aufenthaltsgesetzes, "nach der eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden soll, wenn die Ausreisepflicht aufgrund inlandsbezogener Ausreisehindernisse seit 18 Monaten nicht vollzogen werden kann und die Rückkehrhindernisse vom Ausreisepflichtigen nicht selbst verschuldet sind", wie der Ausländerrechtler Kay Hailbronner erklärt. Die Erteilung dieser Soll-Regelungen obliegt aber stärker dem jeweiligen Ermessen der fast 600 Ausländerbehörden in Deutschland.

In der Vergangenheit behelfen sich die Innenminister des Bundes und der Länder mit Altfallregelungen, um Personen ein Aufenthaltsrecht zu gewähren, die zur Ausreise verpflichtet sind. Damit wurde vielen einzelnen Menschen geholfen, deren Biografien komplexer sind, als Gesetze dies berücksichtigen können. Allerdings signalisieren diese Regelungen: Wer sich der Ausreisepflicht möglichst lange erfolgreich entzieht, erhält irgendwann doch ein Aufenthaltsrecht.

2. Arbeiten schon nach drei Monaten

Seit dem "Gesetz zur Einstufung weiterer Staaten als sichere Herkunftsstaaten und der Erleichterung des Arbeitsmarktzugangs" vom November 2014 dürfen Asylbewerber und Geduldete schon nach drei Monaten arbeiten. Bis dahin war das erst nach neun Monaten möglich. Die neue Regelung gilt allerdings nicht, solange sie noch in einer Erstaufnahmeeinrichtung leben. Zudem entfällt bei Asylbewerbern und Geduldeten nach 15 Monaten die Vorrangprüfung. Die Arbeitsagentur prüft nicht mehr, ob ein arbeitsloser Deutscher oder EU-Ausländer den Job haben möchte. Vorher galt das unbefristet. Von den Erleichterungen ausgenommen sind Geduldete, die ihr Abschiebehindernis selbst verursachen - etwa wenn sie sich weigern, in einem Konsulat ihre Identität prüfen zu lassen. Einige Landkreise dürfen auch an der Vorrangprüfung festhalten.

3. Schneller Bargeld

2014 hat die Regierung den bis dahin vorgesehenen Vorrang für Sachleistungen auf die Unterbringung in Erstaufnahmeeinrichtungen beschränkt. Sobald die Aufnahmephase abgeschlossen ist - das kann je nach Region immer noch sehr lange dauern - , werden den Asylbewerbern die ihnen zustehenden Leistungen bar ausgezahlt. Das gilt in den meisten Bundesländern auch für Geduldete. 15 Monate nach der Einreise stehen Asylbewerbern Leistungen in Höhe der Sozialhilfe zu, dies war infolge eines Verfassungsgerichtsurteils von 2012 beschlossen worden.

4. Abschiebestopp bei Ausbildung

Für Geduldete erweiterte die Bundesregierung mit dem Integrationsgesetz die Möglichkeit eines Bleiberechts während und nach der Ausbildung. Wer nicht aus sicheren Herkunftsstaaten stammt, erhält einen Rechtsanspruch auf eine Duldung, wenn eine Berufsausbildung aufgenommen wird und der Abschiebeprozess noch nicht eingeleitet ist. Migranten, die während ihres Asylverfahrens eine Ausbildung beginnen, wird garantiert, die Lehre beenden zu dürfen. Anschließend können sie zwei Jahre mit einer entsprechenden Aufenthaltserlaubnis arbeiten. Auch wenn ihr Asylantrag abgelehnt wurde.

Für das Bleiberecht während der Ausbildung wurde außerdem die Altersgrenze von 21 Jahren aufgehoben. Wer die Ausbildung abbricht, erhält sogar einmalig eine sechsmonatige Duldung zur Suche eines neuen Ausbildungsplatzes. Ebenfalls wird bei einer Nicht-Übernahme nach dem Ausbildungsabschluss durch den Betrieb die Duldung einmalig für sechs Monate verlängert, damit der Betroffene eine Arbeitsstelle finden kann. Das gilt nicht für Ausländer, die vorsätzlich eine Straftat begehen. Zwar könnte auch diese Erleichterung einen Anreiz für

Wer arbeitet, darf bleiben; Neben Verschärfungen im Asylrecht wurden in den vergangenen Jahren auch Hürden für Migranten abgeschafft. Das dient der Integration

nicht schutzbedürftige Migranten darstellen, als Asylbewerber nach Deutschland zu kommen. Doch das Interesse der bereits Zugewanderten und der Unternehmen wurde höher angesiedelt. "Dies schafft Planungssicherheit sowohl für die betroffenen Auszubildenden als auch die Ausbildungsbetriebe, die händelnd nach Fachkräften suchen", sagt etwa CDU-Rechtspolitiker Heribert Hirte.

5. Arbeitserlaubnis bis 2020 für Westbalkan-Migranten

Weil viele Bürger der Westbalkanstaaten meist vergeblich versuchten, über das Asylrecht nach Deutschland auszuwandern, erweiterte die Bundesregierung für sie die legale Zuwanderung. Seit Januar 2016 und befristet bis 2020 können Staatsangehörige aus Albanien, Bosnien, Kosovo, Mazedonien, Montenegro und Serbien leichter eine Aufenthaltserlaubnis zur Erwerbstätigkeit erhalten, wenn sie ein Arbeitsangebot aus Deutschland haben. Nach einer Vorrangprüfung der Arbeitsagentur können sie jeden Job annehmen. Und zwar unabhängig davon, ob die Migranten eine Ausbildung absolviert haben oder Deutschkenntnisse vorweisen können. Andere Nicht-EU-Bürger müssen einen Abschluss in einem Mangelberuf haben und einen Arbeitgeber finden, der ihnen mindestens 38.000 brutto im Jahr zahlt, um nach Deutschland einwandern zu dürfen.

6. Geringere Hürden für den deutschen Pass

Kinder mit einem deutschen und einem ausländischen Elternteil erhalten von Geburt an beide Staatsangehörigkeiten. Komplizierter ist es bei in Deutschland geborenen Kindern, deren Eltern beide aus dem Ausland stammen. Sie bekommen seit 2000 ebenfalls beide Staatsangehörigkeiten, wenn die Eltern schon seit acht Jahren im Land leben. Diese Kinder mussten sich seither allerdings mit spätestens 23 Jahren für eine Staatsangehörigkeit entscheiden. Diese sogenannte Optionspflicht hat die große Koalition 2014 abgeschafft. Die Union hatte dies der SPD gegen Widerstand aus den eigenen Reihen im Koalitionsvertrag zugesichert.

7. Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte

Auf dem Höhepunkt der Migrationskrise setzte die Bundesregierung im März 2016 den Familiennachzug für jene sogenannten subsidiär Schutzberechtigten für zwei Jahre aus. Wer nicht von Verfolgung bedroht wird - also im rechtlichen Sinne kein Flüchtling ist und deswegen weder Asyl noch Flüchtlingsschutz nach der Genfer Konvention bekommt - , darf wegen der Gefahr in seinem Land als subsidiär Schutzberechtigter bleiben. Diese "Subsidiären" dürfen aber - abgesehen von einigen Härtefällen - einen Antrag auf Familiennachzug erst ab März 2018 stellen.

Allerdings hat die Bundesregierung erst kurz vor der Aussetzung, nämlich mit Wirkung zum 1. August 2015, durch das Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung den Familiennachzug für "Subsidiäre" unter privilegierten Bedingungen ermöglicht. Erst seitdem konnten sie ihre Angehörigen unter denselben vereinfachten Bedingungen wie Flüchtlinge nach Deutschland holen. Zuvor galten für sie ebenso hohe Anforderungen wie für nicht geflohene Zuwanderer - also der Nachweis ausreichenden Wohnraums, einfache Sprachkenntnisse und überwiegende Sicherung des Lebensunterhalts durch eigene Arbeit oder Unterstützung durch die Angehörigen. Ab März 2018 tritt das privilegierte Familiennachzugsrecht automatisch wieder in Kraft.

7. Residenzpflicht und BAföG

Zudem wurde zu Beginn des Jahres 2015 die Residenzpflicht, also die Auflage, nach der sich Asylbewerber und Geduldete nur in ihrem Aufenthaltsbereich bewegen dürfen, ab dem vierten Monat nach Einreise abgeschafft. Das soll die Arbeitssuche erleichtern. Sozialleistungen sollen aber nur am zugewiesenen Wohnsitz verfügbar sein, das wird aber von den Ausländerbehörden unterschiedlich gehandhabt. Seit Januar 2016 können neben schutzberechtigten auch geduldete Studenten BAföG beantragen. Anders als Schutzberechtigte müssen Geduldete sich aber seit mindestens 15 Monaten in Deutschland aufgehalten haben.

Original Gesamtseiten-PDF

Wer arbeitet, darf bleiben; Neben Verschärfungen im Asylrecht wurden in den vergangenen Jahren auch Hürden für Migranten abgeschafft. Das dient der Integration

Graphic

dpa/Bernd Settnik

Hört genau hin, was junge Flüchtlinge wollen: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einem Berufsbildungszentrum mit einem Lehrling aus Afghanistan

Bernd Settnik

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: WE

Subject: EINWANDERUNG (90%); EUROPÄISCHE UNION (90%); GESETZGEBUNG (90%); POLITISCHES ASYL (90%); ABSCHIEBUNG (89%); POLITIK (89%); ZUWANDERUNGSGESETZ (89%); FAMILIE (79%); MINISTER & STAATSSEKRETÄRE (79%); PÄSSE & VISA (78%); ARBEITSMARKTLAGE (76%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (73%); SPRACHE (71%); STRAFTATEN (70%)

Industry: PÄSSE & VISA (78%)

Geographic: EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (79%); DEUTSCHLAND (89%)

Load-Date: June 29, 2017

End of Document